

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/79

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (קביעת משך הביקור), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 47. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 47, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) היה הביקור של בני משפחתו של האסיר, תביא בחשבון הנהלת בית הסוהר בקביעת משך הביקור, בין יתר השיקולים, את מספר הנפשות במשפחתו של האסיר; לעניין סעיף זה –
"אסיר" – למעט אסיר ביטחוני;

"אסיר ביטחוני" – כמפורט בפסקאות (1), (3) ו-(4) להגדרה "פעיל טרור" בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018²."

דברי הסבר

כיום, נהוג להגביל את ביקורי בני משפחתם של האסירים בבתי הסוהר לחצי שעה, בלי להתחשב במספר הנפשות במשפחת האסיר. מוצע לתקן עוול זה ולקבוע כי מספר הנפשות במשפחתו של האסיר יהווה שיקול במניין השיקולים שתביא הנהלת בתי הסוהר בחשבון, בבואה לקבוע את משך הביקור. לא ייתכן כי משך ביקור של משפחה מרובת ילדים יהיה שווה למשך ביקור של משפחה שיש לה ילד אחד. לפי המצב הקיים כיום, אין למספר הילדים במשפחתו של אסיר משקל בקביעת משך הביקור. כפועל יוצא מכך, נפגעות הן זכויותיו של האסיר לראות את ילדיו והן את זכותם המוסרית של ילדי האסיר לראות את הוריהם באופן שווה והוגן. הצעת חוק זו עולה בקנה אחד הן עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והן עם המסורת היהודית המעניקה לאדם באשר הוא אדם את זכויותיו הבסיסיות ובאופן מלא. כן מוצע להחריג מהוראה זו אסירים ביטחוניים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/2847/17 ; פ/1201/18), על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/4389/20 ; פ/751/24).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/5595/20 ; פ/749/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)